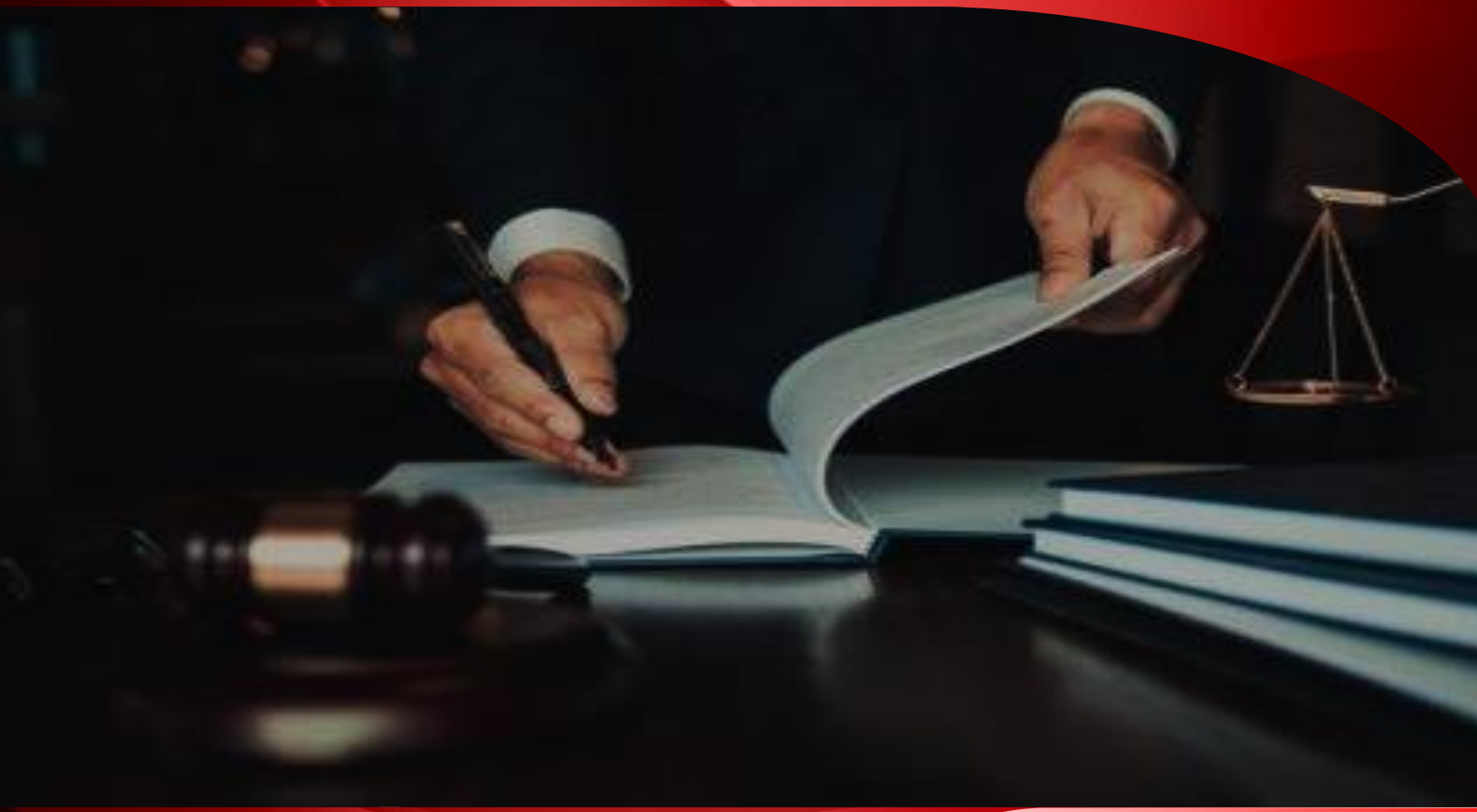
الوحدة التعليمية رقم 05

الأشخـــــــاص

(أطراف الحق)



السنة الدراسية

2021 – 2022

السنة

2

ثانوي

موقع الدراسة
edudirasa.com

الميدان المفاهيمي الثاني: القـــانون المدني						
الكفاءة المستهدفة: يميز بين الشخص الطبيعي و الشخص الاعتباري						
الوحدة التعليمية	اهداف التعلم	المـــــــوارد المستهدفة	السير المنهجي للوحدة (تدرج المهمات)	توجيهات حول استعمال السندات	التقويم المرحلي و المعالجة	الحجم الساعي
الوحدة رقم 05:الأشخـاص (أطراف الحق)	• تحديد الشخص القانوني • تحديد بداية و نهاية الشخص القانوني	1ـ تعريف الشخص القانوني 2ـ أنواع الأشخاص القانونية 1.2 الشخص الطبيعي ا- بداية الشخصية ب- نهاية الشخصية القانونية 2.2الشخص الاعتباري (المعنوي) ا- تعريف الشخص الاعتباري ب- بداية و نهاية الشخص الاعتباري ج- أنواع الشخص الاعتباري الشخص الاعتباري العام الشخص الاعتباري الخاص	المكتسبات القبلية: التذكير بعلاقة القانون بالحق المهمات: يبين أنواع الأشخاص القانونية.	ـ القانون المدني الجزائري (المادة 25) ـ العقد التأسيسي لشركة ما ـ وثائق الحالة المدنية.	تقويم تشخيصي تقويم بنائي انطلاقا من وضعية تتضمن أشخاص قانونية مختلفة. .	03 ساعة
تقييم مدى التحكم في الكفاءة: اعتمادا على معطيات تتضمن من مجموعة من الأشخاص القانونية في وضعيا ت مختلفة يحد د المتعلم الأشخاص القانونية و التفرقة بينها و تصنيفها إلى أشخاص طبيعية و معنوية						

موقع الدراسة
eddirasa.com

1ـ آليات تنفيذ الممارسات البيداغوجية الصفية

-الاستناد إلى القانون المدني الجزائري وقانون الأسرة الجزائري.

-الإيجاز في التطرق لبداية ونهاية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

2ـ التعلمات اللاصفية :لا توجد

3ـ آليات تنفيذ التعلمات اللاصفية :لا توجد

4ـ توجيهات لعملية التقويم :

تقديم وضعيات من الواقع يبرز من خلالها المتعلم جميع مكتسبات

موقع الدراسة
eddirasa.com

المجال المفاهيمي الثاني: القانون المدني

الوحدة رقم (5): الأشخاص (أطراف الحق)

الحجم الساعي : 3 سا

الكفاءات المستهدفة
-يميز بين الشخص الطبيعي و الشخص الاعتباري.

مؤشرات التقويم:

- يبين أنواع الأشخاص القانونية.

وسائل الدعم و الإيضاح :

- القانون المدني الجزائري.
- العقد التأسيسي لشركة ما.
- وثائق الحالة المدنية.

التوجيهات المنهجية و البيداغوجية :

- يعتمد في تعريف الشخص القانوني على أنه كائن صالح أن تكون له حقوق و عليه واجبات. ويترتب عن اكتساب الشخصية القانونية توفر الصلاحية لاكتساب و لو حق واحد.
- يقصد بالأشخاص القانونية : الإنسان الذي يعبر عنه بالشخص الطبيعي أما مجموعة الأشخاص أو الأموال فيعبر عنها بالشخص الاعتباري.
- التأكيد على واقعتي الميلاد و الوفاة لبداية و نهاية الشخص الطبيعي و على اكتساب الشخص الاعتباري للشخصية القانونية بموجب اعتراف القانون و تنتهي بأسباب مختلفة مثل انتهاء المدة ، انتهاء الغرض الذي قام الشخص الاعتباري من أجله ، بموجي قانون أو بحكم قضائي .. .الخ.

موقع الدراسة
eddirasa.com

مخطط تنفيـــــــذ الوحدة

المجال المفاهيمي الثاني: القـــانون المدني الوحدة التعليمية رقم 05: الأشخاص (أطراف الحق) الحجم الساعي للوحدة: 03 ساعات	نشاط الأستاذ ومحتوى الدرس	نشاط التلميذ	أهداف التعلم	الحجم الساعي
	وضعية رقم 01 1ـ تعريف الشخص القانوني 2ـ أنواع الأشخاص القانونية 1.2 الشخص الطبيعي ا ـ بداية الشخصية بـ نهاية الشخصية القانونية	مناقشة الوضعية رقم 01: انطلاقا من نصوص قانونية: يعرف الشخص القانوني يحدد أنواع الأشخاص القانونية . يعرف الشخص الطبيعي و يحدد بدايته (تمام ولادته حيا) و نهايته (الموت الطبيعي و الموت الحكمي)	• تحديد الشخص القانوني • تحديد بداية و نهاية الشخص القانوني	ساعة واحدة
	وضعية رقم 02 2.2الشخص الاعتباري (المعنوي) ا ـ تعريف الشخص الاعتباري بـ بداية و نهاية الشخص الاعتباري ج ـ أنواع الشخص الاعتباري الشخص الاعتباري العام الشخص الاعتباري الخاص	مناقشة الوضعية رقم 02: انطلاقا من نصوص قانونية و عقد شركة: يعرف الشخص الاعتباري. يحدد بداية و نهاية الشخص الاعتباري. يحدد أنواع الأشخاص الاعتبارية: أشخاص اعتبارية عامة (مرفقية ، اقليمية) و أشخاص اعتبارية خاصة		ساعة واحدة
	التقويم التكويني: وضعيات تقويمية لقياس الكفاءة	يقوم بحل التطبيق	تحقيق الكفاءة الختامية.	ساعة واحدة

موقع الدراسة
eddirasa.com

المادة: قـــــــانون
المجال المفاهيمي الثاني: القـــانون المدني
الوحدة رقم 05: الأشخاص (أطراف الحق)

رقم البطاقة: 01
المستوى: 02 تسيير و اقتصاد
الحجم الساعي : ساعة واحدة .

الكفاءة المستهدفة ⟸ يميز بين الشخص الطبيعي و الشخص الاعتباري

الكفاءة المركبة المستهدفة للدرس:

تحديد الشخص القانوني

تحديد بداية و نهاية الشخص القانوني

مراحل الدرس	نشاط الأستاذ ومحتوى الدرس	نشاط التلميذ	الوسائل	المدة
التقويم التشخيصي	وضعية رقم 01	مناقشة الوضعية رقم 01: يفكر، يحلل، يناقش	ـ السبورة ـ القانون المدني الجزائري ـ الكتاب المدرسي ـ مراجع أخرى	
البناء	1ـ تعريف الشخص القانوني	انطلاقا من نصوص قانونية: يعرف الشخص القانوني		
	2ـ أنواع الأشخاص القانونية	يحدد أنواع الأشخاص القانونية .		
	1.2 الشخص الطبيعي	يعرف الشخص الطبيعي و يحدد بدايته (تمام ولادته حيا) و نهايته (الموت الطبيعي و الموت الحكمي)		
	ا ـ بداية الشخصية			
	ب ـ نهاية الشخصية القانونية			
التقويم التحصيلي	تطبيق	يقوم بحل التطبيق		

موقع الدراسة
eddirasa.com

وضعية رقم 01:

السند 1:

القاعدة القانونية هي خطاب موجه للأفراد يأمرهم بفل شيء أو النهي عنه. و تتمثل وظيفتها في تنظيم العلاقات بين الأفراد.

السند 2:

المادة 25 من القانون المدني الجزائري:"تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته، على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا"

المادة 26 من القانون المدني(1) "تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك"

المادة110 من قانون الأسرة :" فالغائب هو الشخص الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة، مدة سنة، وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود

المادة109 من قانون الأسرة فالمفقود هو :" الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم". وعليه فالمفقود لا يعلم على وجه اليقين أحيا هو أم ميت، حيث تنقطع أخباره على نحو يرجح وفاته

العمل المطلوب:

ـ انطلاقا من السند رقم 1، إلى من توجه القاعدة القانونية؟ اعط تعريفا لهم.

2ـ من السند رقم (2) . عرف الشخص الطبيعي.

3ـ متى تبدأ شخصية الانسان حسب المادة 26 من ق م ج.

4ـ اشرح كيف تنتهي شخصية الانسان.

الدرس:

1ـ تعريف الشخص القانوني:

يقصد بالشخص لغة الكائن الحي، أي الانسان أما قانونا فالشخص هو المعني المخاطب بالقاعدة القانونية.

2ـ أنواع الشخصية القانونية:

ينقسم الشخص القانوني إلى قسمين: الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي أو الاعتباري.

2ـ1 الشخص الطبيعي: يقصد به الانسان باعتباره كائنا اجتماعيا ينتمي إلى الجنس البشري يعترف له بالشخصية القانونية أي أهلية اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات.

تبدأ الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بتمام ولادته حيا و تصاحبه طوال حياته و تنتهي بوفاته.

ابداية الشخصية القانونية: تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا. أي يشترط لبدء الشخصية تمام الولادة من ناحية مع تحقيق حياته عند الولادة من ناحية ثانية . غير أن القانون يعترف للجنين بمركز قانوني خاص باعتباره انسانا نسبيا يتمتع بشخصية قانونية محدودة و تثبت له بعض الحقوق و هي حق الإرث، حق النسب لأبيه، حق الوصية له. و بتمام ولادة الجنين حيا تثبت له باقي الحقوق، و يعترف له بالشخصية القانونية.

موقع الدراسة
eddirasa.com

بـ نهاية الشخصية القانونية: تنتهي شخصية الانسان إما بالموت الحقيقي أو الموت الحكمي.

فالموت الحقيقي هو توقف القلب و الرئتين توقفا تاما و دائما. أما الموت الحكمي فيقصد به حالة الغائب و المفقود.

المفقود: هو الذي انقطعت أخباره ولم يعرف هل حي أو ميت وهذا له أثر كبير على الشخصية القانونية من حيث حقوقه وواجباته، وليست هناك مصلحة في أن يبقى أمره معلقا إذ يجب اللجوء إلى القاضي ليفصل في هذه القضية.

الغائب: هو الشخص الذي تنقطع إقامته، ولكن حياته مؤكدة ومتحققة لا شك فيها لأنها معلومة.

لذلك أجازت المادة 111 من قانون الأسرة الجزائري للقاضي تعيين مقدم يسير أموال الغائب.« على القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة (99) من هذا القانون »

التقويم التكويني:

هل للجنين شخصية قانونية؟

يعد الجنين إنسانا نسبيا؛ أي يتمتع بشخصية **قانونية** محدودة، تثبت له بعض الحقوق فقط دون حقوق أخرى، والحقوق الثابتة له هي النسب لأبيه، والإرث منه، والوصية له، وبولادته حيا تثبت له باقي الحقوق التي تنقصه،

ما لفرق بين الموت الحقيقي والموت الحكمي؟

الموت الحقيقي : فهو مفارقة الروح للجسد على وجه الحقيقة واليقين , ويعرف بالمشاهدة , ويثبت بإقامة البيّنة عليه أمام القضاء.

وأمّا الموت الحكمي : فهو حكم يصدر من قبل القاضي بموت شخصٍ من الأشخاص ـ وإن كان لا يزال حيًا ـ لسبب شرعي يقتضي ذلك

هل للمفقود عند عودته حق استرجاع زوجته وأمواله؟

إذا عاد المفقود ردت إليه أمواله إذا كانت باقية لدى الورثة، أما الأموال التي يكون الورثة قد تصرفوا فيها فلا يسألوا عنها لأن تصرفهم فيها كان بحكم القانون الصادر عن المحكمة، أما زوجته فتعود إليه إذا لم تكن قد تزوجت.

2ـ لديك الاشخاص التالية: احمد 18 سنة . ياسين 6 أشهر. أم حامل في شهرها الثالث.

هل لهؤلاء الأشخاص القدرة على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات؟ لماذا

الأشخاص الذين لديهم القدرة على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات هم احمد و ياسين والأم و ذلك لانهم على قيد الحياة. و يتمتعون بشخصية قانونية تامة

أما الجنين فله شخصية قانونية نسبية حيث يتمتع ببعض الحقوق كالإرث و النسب لوالده و الوصية ز باقي الحقوق يكتسبها بتمام ولادته حيا

موقع الدراسة
eddirasa.com

المادة: قـــــــانون
المجال المفاهيمي الثاني: القــانون المدني
الوحدة رقم 05: الأشخاص (أطراف الحق)

رقم البطاقة: 02
المستوى: 02 تسيير و اقتصاد
الحجم الساعي : ساعة واحدة .

الكفاءة المستهدفة ⟸ يميز بين الشخص الطبيعي و الشخص الاعتباري

الكفاءة المركبة المستهدفة للدرس:

تحديد الشخص القانوني

تحديد بداية و نهاية الشخص القانوني

مراحل الدرس	نشاط الأستاذ ومحتوى الدرس	نشاط التلميذ	الوسائل	المدة
التقويم التشخيصي	وضعية رقم 02 2ـ2الشخص الاعتباري (المعنوي)	مناقشة الوضعية رقم 01: يفكر، يحلل، يناقش	ـ السبورة ـ القانون المدني الجزائري ـالكتاب المدرسي ـمراجع أخرى	
البناء	ا- تعريف الشخص الاعتباري ب- بداية و نهاية الشخص الاعتباري ج- أنواع الشخص الاعتباري الشخص الاعتباري العام الشخص الاعتباري الخاص	انطلاقا من نصوص قانونية و عقد شركة: يعرف الشخص الاعتباري. يحدد بداية و نهاية الشخص الاعتباري. يحدد أنواع الأشخاص الاعتبارية: أشخاص اعتبارية عامة (مرفقية ، اقليمية) و أشخاص اعتبارية خاصة		
التقويم التحصيلي	تطبيق	يقوم بحل التطبيق		

موقع الدراسة
eddirasa.com

وضعية رقم 02:

السند 01:

إن التقدم الحضاري الذي أحرزه الإنسان في العصر الحديث جعله عاجزا عن إنجاز وتسيير المنشآت الاقتصادية ف والمؤسسات التجارية الهامة بمفرده. وكان عليه الاستعانة بمجموعة أشخاص أو أموال، التي لا يتسنى لها القيام ف بنشاطاتها إلا إذا منحت لها شخصية قانونية

السند 02:

المادة 49 من القانون المدني الجزائري: (الأشخاص الاعتبارية) هي: ف

- ✓ الدولة ، الولاية، البلدية. ف
- ✓ المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. ف
- ✓ الشركات المدنية و الادارية. ف
- ✓ الجمعيات و المؤسسات. ف
- ✓ الوقف. ف
- ✓ كل مجموعة أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية

المطلوب:

انطلاقا من السند ات السابقة:

1ـ ما هي الصفة القانونية التي أعطاها المشرع لهذه المنشآت والمؤسسات الاقتصادية والتجارية حتى تتمكن منى القيام بدورها في الحياة الاقتصادية؟ اعط تعريفا لهاته الصفة.

2ـ متى تبدأ و متى تنتهي الشخصية القانونية لها؟

3ـ حدد أنواع هذه الاشخاص وفق السند 02.

الدرس:

2.2 الشخص الاعتباري (المعنوي):

ا ـ تعريف الشخص الاعتباري:

الشخص الاعتباري هو مجموعة أشخاص تتحد فيما بينها أو مجموعة أموال ترصد من اجل تحقيق غرض أو هدف معين و يعترف لها القانون بالشخصية القانونية.

ب ـ بداية و نهاية الشخص الاعتباري:

الشخص الاعتباري مثله مثل الشخص الطبيعي له بداية ونهاية للشخصية القانونية مع بعض الاختلافات.

بداية الشخصية القانونية:

بالنسبة للدولة: تبدأ شخصيتها القانونية من اليوم الذي تكتمل فيه 3 عناصر: الشعب والإقليم والسلطة السياسية واعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي.

بالنسبة للولاية والبلدية: فتحدث بمقتضى قانون صادر من السلطة (التشريع).

الشركات والجمعيات: بصدور قانون إنشائها، فيشترط القيام بإجراءات الشهر مثل نشر قانون إنشائها في الصحف

موقع الدراسة
eddirasa.com

اليومية حتى يتمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير.

نهاية الشخصية القانونية:

تنتهي حياة الشخص الاعتباري لأسباب و مبررات مختلفة منها:

- ✓ نهاية الاجل المحدد لها في عقد الشركة.
- ✓ تحقيق الشخص الاعتباري الهدف الذي انشئ من أجله.
- ✓ الالغاء أو الحل و الذي يأخذ عدة أشكال
  - الحل الاتفاقي و الذي يكون باتفاق الشركاء و المساهمين على حل الشركة.
  - الحل الاداري و الذي يكون صادرا عن الجهة الإدارية المختصة.
  - الحل القضائي عن طريق رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.

ج- أنواع الأشخاص الاعتبارية:

تنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى نوعين:

الشخص الاعتباري العام: هو الشخص الذي يخضع لأحكام القانون العام . و ينقسم إلى:

ا- أشخاص اعتبارية عامة اقليمية: تمارس اختصاصاتها في مجال جغرافي معين مثل: الدولة ، الولاية، البلدية.

ب- أشخاص اعتبارية مرفقية: تتكفل بنشاط أو موضوع معين مثل البريد، الجامعة، المستشفى .... الخ.

الشخص الاعتباري الخاص: هو الشخص الذي يخضع لأحكام القانون الخاص و يتمثل في الجمعيات و المؤسسات لشركات هذه الأخيرة تعتبر من اهم الاشخاص الاعتبارية الخاصة.

التقويم التكويني:

متى تنتهي الشخصية الاعتبارية لبلدية ما ؟

تنتهي الشخصية الاعتبارية لبلدية ما إذا تم إلغاؤها أو إدماجها في بلدية أخرى وذلك بصدور قانون الإلغاء أو الإدماج من طرف السلطات المختصة التي أنشأتها.

ما لفرق بين الأشخاص الاعتبارية الإقليمية والمرفقية؟

الأشخاص المعنوية المرفقية تكون مقيدة بالهدف الذي أنشأت من أجله، في حين تكون الاشخاص المعنوية الاقليمية مقيدة بالحدود الجغرافية للإقليم الذي تمثله.

2- تتمتع الأشخاص الاعتبارية المرفقية بأنظمة قانونية تختلف عن بعضها الآخر وذلك نظرا لاختلاف النشاط الذي تتولاه وهدفه، فمنها ما هو إداري ومنها اجتماعي ومنها اقتصادي. أما الأشخاص المعنوية الإقليمية فالقاعدة العامة أنها تتمتع بذات التنظيم القانوني.

3- تفترق الأشخاص الاعتبارية المرفقية عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أن الأخيرة تقوم على فكرة الديمقراطية التي تؤكد حق سكان الوحدات المحلية بإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم، بينما تقوم فكرة الشخصية الاعتبارية المرفقية على ضرورة ضمان الكفاءة الإدارية وحسن إدارة المرافق العامة ذات الطابع الفني ولا علاقة للديمقراطية في ذلك. كما هو الحال في الجامعات العامة والهيئة العامة للمياه والهيئة العامة للإذاعة.

موقع الدراسة
eddirasa.com

التقويم التحصيلي:

لديك المعطيات التالية، قم بتصنيفها إلى أشخاص طبيعية وأخرى معنوية وبين نوعها؟:

عبد المجيد تبون، مؤسسة اتصالات الجزائر، بلدية بني سليمان ، مؤسسة جازي، ، مؤسسة موبيليس، سونلغاز، ولاية المدية،

عبد العزيز جراد، مديرية التربية لولاية المدية، سوناطراك، وكالة أمين للسفر.

الحل:

تصنيف الأشخاص السابقة.

الشخص	طبيعي	اعتباري		
		عام		خاص
		اقليمي	مرفقي	
عبد المجيد تبون	×			
اتصالات الجزائر			×	
بلدية بني سليمان		×		
مؤسسة جازي				×
موبيليس				×
سونلغاز			×	
ولاية المدية		×		
عبد العزيز جراد	×			
مديرية التربية لولاية المدية			×	
سوناطراك			×	
وكالة أمين للسفر				×

موقع الدراسة
eddirasa.com